

시 정 사 항

1. 제 목 : 평균임금 계산착오로 퇴직금 과다지급

2. 관련기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 직원이 만 1년 이상 근속하고 퇴직한 사람에 대하여는 보수규정이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 지급하고 있습니다.

공단 보수규정 제33조(퇴직급여)에 따르면 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 퇴직급여를 지급하고 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액으로 한다라고 규정하고 있습니다.

보수규정 제3조 제4호에 따르면 평균임금의 계산은 사유가 발생한 달의 이전 3개월간 그 직원에 대하여 지급한 기본급과 매월 지급하는 제수당과 사유 발생 이전 1년간에 지급한 연차수당, 상여금을 12등분한 금액 및 사유 발생 이전 1년간에 지급한 내부평가성과급 지급 기준이 되는 기준월봉의 100%의 금액을 12등분한 금액으로 계산하도록 규정하고 있습니다.

또한 처우개선을 통한 전공의 수급애로 및 진료차질 해소를 위해 전공의 의료수당을 2014. 9. 1.부터 월 100,000원 인상하도록 보수규정 제27조의2를 개정하여 본사 A-1508(2014.11.18.)로 시행하였습니다.

따라서 직원이 퇴직한 경우에 평균임금과 근속기간을 정확하게 계산하여 퇴직급여를 지급하여야 합니다.

그런데, ○○병원의 퇴직금 지급실태를 확인한 결과, 2015. 2. 28. 퇴직한 전공의의 평균임금을 계산하면서 최근 3개월간(12월, 1월, 2월) 지급한 기본급과 제수당을 계산하면서 전공의 의료수당의 인상분(9월, 10월, 11월, 12월)을 2014년 12월 급여에 지급한 사실을 인지하지 못하여 평균임금에 3개월분의 의료수당 300,000원이 과다 적용되어 [표]와 같이 *** 등 35명에게 퇴직금 7,671천원 상당 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[표] 평균임금 및 퇴직금 과다 지급현황

순번	사번	성명	근속 년수	실지금액		수정후		퇴직급여 차액
				평균임금	퇴직급여	평균임금	퇴직급여	
1	1-----7	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
2	1-----7	***	3년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	300,000
3	1-----3	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
4	1-----7	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
6	1-----5	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
7	1-----8	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
8	1-----2	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
9	1-----1	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
11	1-----6	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
12	1-----7	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
13	1-----0	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
15	1-----7	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
17	1-----9	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
18	1-----8	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	271,120
19	1-----0	***	2년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	200,000
20	1-----4	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
21	1-----9	***	3년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	300,000
22	1-----1	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
24	1-----8	***	3년 2월	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	316,670
25	1-----0	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
27	1-----1	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
28	1-----8	***	3년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	300,000
29	1-----2	***	1년 10월	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	183,330
30	1-----3	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
31	1-----4	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
32	1-----6	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
33	1-----3	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
34	1-----4	***	1년	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	100,000
35	1-----6	***	4년	*,***,***	** ,***,***	*,***,***	** ,***,***	400,000
합계				98,315,610	277,762,160	95,447,830	270,091,040	7,671,120

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 평균임금계산 착오로 인해 과다 지급한 퇴직금 7,671,120원을 회수 조치하기 바라며(시정)

○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.